



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 13490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2020, vertente tra:

Parte_1 , *Parte_2* , *Parte_3* , *Parte_4* , in proprio e quali eredi di *Persona_1* e *Persona_2*

elettivamente domiciliate in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Petti che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Federica Roiter, giusta procura in atti;

- attori -

E

I' *CP_1*

elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzo n. 17/A, presso lo studio dell'Avv. Michele Clemente, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

- convenuta -

OGGETTO: domanda risarcimento del danno - responsabilità ex artt. 2043-2051 c.c.;

CONCLUSIONI: all'udienza del 20 novembre 2020, tenuta a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dal d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici convenivano in giudizio l' *CP_1* chiedendone – previo accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro stradale occorso a *Persona_1* – la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti.

A sostegno di tali domande le attrici hanno esposto che il 12 marzo 2002 *Persona_1* – rispettivamente figlio di *Persona_2* e *Parte_1* e fratello di *Parte_2* di [...] *Parte_3* e di *Parte_4* – si trovava, in compagnia del collega *Persona_3*, alla guida dell'autocarro DAF AE 45CE 150/40, targato AH857FJ, percorrendo la SS231 da Alba verso Asti; giunto in prossimità del km 17.300/17.400 *Persona_1* perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dal margine destro del piano asfaltato, portando le due ruote destre sul manto erboso laterale; a causa di un dislivello di circa 10 centimetri tra asfalto e manto erboso il veicolo iniziava a sbandare.

L'autista, non riuscendo a riprendere il controllo del mezzo, invadeva l'opposta corsia di marcia, urtando con lo spigolo anteriore sinistro la parte posteriore dell'auto Peugeot 406 condotta da [...] *CP_2*; l'autocarro quindi si ribaltava sul lato sinistro.

A seguito dell'incidente *Persona_1* perdeva la vita; *Persona_3* e *Controparte_2* restavano illesi.

Al momento del sinistro la SS231 era sprovvista di segnali di pericolo e di barriere stradali di sicurezza, pur essendovi delle opere irrigue ai margini della sede stradale.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba apriva le indagini, che tuttavia - due mesi dopo il sinistro - venivano chiuse con richiesta di archiviazione, che trovava accoglimento.

A seguito delle istanze di *Persona_2* le indagini venivano riaperte nel 2006; veniva quindi delegato alla polizia giudiziaria di verificare quali fossero le condizioni della strada e se la stessa presentasse irregolarità.

In adempimento della delega, venivano svolte nuove indagini, sulla base della documentazione fotografica agli atti e dei rilievi tecnici forniti da *CP_1* gestore della strada, in quanto nel frattempo i luoghi del sinistro erano stati interessati da lavori di manutenzione straordinaria.

Sulla base di detti elementi, pur ritenendosi opportuno che i margini della strada fossero protetti con barriere (per la presenza tra l'altro di opere irrigue), si concludeva che non vi fosse uno specifico

obbligo di apporre, perché le scarpate ai lati della carreggiata non presentavano le pendenze previste dalle disposizioni di settore. Si escludeva altresì la sussistenza del nesso eziologico tra il dislivello presumibilmente presente tra il ciglio erboso e il manto stradale, di circa 3/4 cm, è la perdita di controllo del mezzo condotto dal *Per_1*

Le indagini si chiudevano nuovamente con decreto di archiviazione del 20 dicembre 2006.

Secondo la prospettazione difensiva degli attori, tuttavia, l'incidente sarebbe imputabile al dislivello di almeno 10 cm presente tra il margine d'asfalto e il tratto erboso.

In ogni caso, le barriere protettive avrebbero dovuto essere apposte già all'epoca del sinistro e, se correttamente collocate ai margini della banchina, avrebbero impedito il ribaltamento del camion.

Ad avviso delle attrici la presenza del dislivello e la sua omessa segnalazione unitamente alla mancata apposizione del guard rail, che avrebbe evitato al camion di scendere sulla banchina e alla vittima di perdere il controllo del mezzo, costituirebbero la causa ultima della morte di *Persona_1* .

Le attrici hanno quindi concluso che la responsabilità dell'evento sarebbe imputabile, ex art. 2051 c.c., all' *CP_1* quale gestore della strada e custode, per non aver apposto barriere o dispositivi in grado di contenere i veicoli e, in subordine, ex art. 2043 c.c. in ragione delle insidie riscontrate sul tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro.

Il padre della vittima, *Persona_2* , deceduto in data 05.02.2009, per effetto della morte del figlio, avrebbe sofferto di numerosi patimenti, connessi alla forte necessità di ottenere giustizia, che sfociavano in uno stato depressivo che lo costringeva a sottoporsi a visite specialistiche.

Le attrici hanno quindi chiesto di essere risarcite del danno non patrimoniale cagionato dalla perdita del figlio e fratello, quantificato in € 282.150,00 per *Parte_1* € 178.695,00 per *Parte_2* , € 141.075,00 ciascuna per *Parte_3* e *Pt_4* ; del danno biologico subito dal padre per lo stato depressivo indotto dalla perdita del figlio, quantificato in € 50.000,00 complessivi, da dividersi pro quota; del danno non patrimoniale "catastrofale" causato dall'intensissima sofferenza di [...] *Per_1* che sarebbe sopravvissuto venti minuti dopo il sinistro, danno quantificato nella somma di € 15.000,00.

Si è costituita in giudizio l' *CP_1* eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, che non risulterebbe integrato nei confronti della moglie del defunto, nonché la carenza di legittimazione attiva delle attrici, che non avrebbero provato di essere eredi né di *Persona_1* né di *Persona_2* .

La convenuta ha eccepito inoltre la prescrizione della pretesa ex art. 2947 c.c., essendo decorsi più di cinque anni dal fatto, in difetto di prova del compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale.

Nel merito, l' *CP_1* ha rilevato la mancanza di prova in ordine alla presenza, nel tratto di strada in

cui è avvenuto il sinistro, di un dislivello tra asfalto e erba, che sarebbe peraltro smentita dalle indagini svolte in sede penale. La convenuta ha dedotto che il sinistro sarebbe imputabile ad un colpo di sonno del conducente del veicolo, che, trovatosi improvvisamente oltre al margine d'asfalto, avrebbe cercato di bruscamente la direzione di marcia. L' **CP_1** ha poi negato la sussistenza di un obbligo di installazione della barriera protettiva, in considerazione della normativa applicabile all'epoca dei fatti e della conformazione della strada; la convenuta ha altresì dedotto che, a prescindere da tali osservazioni, nel marzo 2002 le barriere di protezione non erano ancora state omologate.

L' **CP_1** ha poi dedotto che, in ogni caso, la responsabilità dell'evento sarebbe imputabile al conducente, privo di cintura di sicurezza, circostanza questa evincibile dal fatto che la vittima è stata sbalzata dal finestrino laterale sinistro del mezzo, mentre il passeggero è rimasto invece illeso.

2. In data 11.02.2021 le attrici hanno depositato istanza con la quale hanno chiesto di essere rimesse nel termine per il deposito della memoria di replica, in quanto il tempestivo deposito della stessa, effettuato in data 08.02.2021, prima della scadenza del termine di cui all'art. 190 c.p.c., non si sarebbe perfezionato a causa di un problema imputabile al gestore dei servizi telematici.

Al riguardo va osservato tuttavia che le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, allegate dalle attrici all'istanza di rimessione in termini, risultano depositate in formato non leggibile dal programma ministeriale in uso per la gestione del PCT e che, in ogni caso, nessuna prova è stata offerta in ordine al malfunzionamento del sistema imputabile al gestore dei servizi telematici.

L'istanza deve pertanto essere rigettata.

3. Secondo la prospettazione difensiva delle attrici l'esistenza di un dislivello di 10 cm tra asfalto e manto erboso e il cedimento dell'asfalto in prossimità dell'erba, avrebbe determinato l'incidente del 12.03.2002 unitamente all'assenza di adeguati dispositivi di protezione.

La presenza del dislivello e l'assenza di guard rail, costituiscono, nella prospettazione attorea, insidie di cui sarebbe responsabile la convenuta. Alla luce di tale prospettazione e non avendo l' **CP_1** neppure contestato la custodia della strada, la domanda è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., essendo ascritto alla convenuta l'inadempimento all'obbligo di garantire la buona manutenzione della rete viaria e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni (Cass. n. 26527/2020; Cass. n. 19648/2016). In via subordinata le attrici hanno richiamato la fattispecie disciplinata dall'art. 2043 c.c., venendo in rilievo a responsabilità colposa della pubblica amministrazione in caso di insidia o trabocchetto stradale.

Le attrici hanno chiesto il risarcimento:

(i) *iure proprio*, del danno non patrimoniale per la perdita del figlio e del fratello, quantificato in euro 282.150,00 per **Parte_1** euro 178.695,00 per **Parte_2**, € 141.075,00 ciascuna per

Parte_3 e Pt_4 ;

(ii) del danno biologico subito dal padre a causa dello stato depressivo indotto dalla perdita del figlio, quantificato in € 50.000,00 pro quota:

(iii) *iure hereditatis* dell'intensissima sofferenza di Persona_1 , che sarebbe sopravvissuto almeno venti minuti, per un risarcimento quantificato in € 15.000,00;

4. L CP_1 ha innanzitutto sostenuto che il litisconsorzio non sarebbe integro, per non essere parte del giudizio la vedova di Persona_1

La convenuta desume che il Per_1 fosse sposato da alcuni atti d'indagine, in cui lo si descrive come "coniugato" (cfr. ad esempio segnalazione del 12/13 marzo 2002, foglio 19 del fascicolo delle indagini preliminari).

Va premesso che l'eventuale coniuge del defunto non è litisconsorte necessario del giudizio promosso da altri congiunti per far valere il loro autonomo diritto risarcitorio (ben potendo il coniuge proporre una autonoma azione; la circostanza poi che siano fatti valere diritti risarcitori *iure hereditatis* del defunto altresì non rileva, in quanto il risarcimento è richiesto *pro quota*).

I crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine (Cass. n. 19713/2012).

In ogni caso, il rilievo è infondato, poiché le attrici hanno provato che Persona_1 non era sposato, allegando il certificato di famiglia storico del defunto (cfr. doc. m allegato alla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) e l'estratto di morte (cfr. doc. r della medesima memoria) in cui lo stesso risulta celibe.

5. La convenuta ha poi eccepito che le attrici non avrebbero provato di essere eredi di Persona_1 e Persona_2

Il rilievo è infondato.

La convenuta qualifica tali rilievi come "eccezione di carenza di legittimazione attiva"; si deve sul punto osservare che, più correttamente, la questione concernente la legittimazione attiva, così come quella passiva, costituisce un presupposto processuale e deve essere valutata in ragione della mera prospettazione contenuta nella domanda, prescindendosi dalla sua veridicità e vada distinta dalla questione concernente la prova della titolarità dei diritti fatti valere (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. Sez. II 13738/2005).

Nel caso di specie, le attrici hanno chiaramente affermato di agire in proprio e quali eredi di [...] Per_1 e Per_2 . L'eccezione dell CP_1 può pertanto essere riferita alla mancata dimostrazione della titolarità attiva dei diritti fatti valere.

Ciò chiarito, si osserva che le attrici hanno provato, mediante la produzione di certificazioni

anagrafiche, di essere congiunti del defunto. Tali elementi consentono di ritenere che le attrici siano titolari del diritto fatto valere, *iure proprio*, per il danno da perdita parentale.

Dalla stessa documentazione anagrafica emerge poi che le attrici ex artt. 568 e 570 c.p.c. sono chiamate all'eredità di *Persona_1* e di *Persona_2* .

La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato: “In tema di "legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimprobatum uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "*de cuius*" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "*id est*" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (Cass. n. 13738/2005).

Deve quindi ritenersi provata l'astratta titolarità del diritto fatto valere *iure hereditatis*, sia in relazione al pregiudizio subito da *Persona_1* , sia in relazione al danno patito da *Persona_2* .

6. L' *CP_1* ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati, sostenendo che sarebbe applicabile il termine quinquennale ex art. 2947, comma 1 c.c. e rilevando che non sarebbero stati compiuti atti interruttivi.

6.1. Occorre innanzitutto individuare il regime prescrizione applicabile al caso di specie.

Le attrici hanno infatti sostenuto l'applicazione del termine di cui all'art. 2947 comma terzo c.c., che comporterebbe nel caso di specie una prescrizione pari a dieci anni (asseritamente interrotta per effetto di vari atti di messa in mora).

L'assunto è fondato.

L'art. 2947 comma terzo c.c. prevede in fatti che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Non rileva che, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica competente, il GIP del Tribunale di Alba abbia disposto l'archiviazione dapprima con decreto del 20.05.2002 e successivamente all'esito della riapertura delle indagini, con decreto del 20.12.2006.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che: *“Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito”* (Cass. Sez. III del 20 marzo 2018, ord. n. 6858).

Tenuto conto della prospettazione delle parti, nel caso di specie in astratto è configurabile la fattispecie di omicidio colposo ex art. 589 c.p., integrata dalla condotta omissiva (ex art. 40 cpv c.p.) costituita dalla mancata adozione della manutenzione ordinaria (in relazione al dislivello) e per mancata apposizione delle barriere protettive, reato di cui risponderebbero i responsabili dell' CP_1 per il tratto stradale

Deve pertanto ritenersi applicabile il regime prescrizionale di cui all'art. 2947 comma terzo c.c.

6.2. Quanto all'individuazione della durata del termine prescrizionale, deve trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 589 e 157 c.p. nella formulazione vigente all'epoca del sinistro, pari a dieci anni come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: *“l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine di prescrizione "con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane operativo il principio dell'irretroattività della norma (art. 11 prel.), per cui ai fini della determinazione di tale termine - occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale. Né, agli effetti civilistici è possibile aver riguardo al principio della norma più favorevole (art. 2 cod. pen.), che attiene solo agli effetti penali (e quindi all'imputato) e non agli effetti civili (e quindi alla posizione del*

responsabile civile del danno, anche se i due soggetti spesso coincidono” (Cass. Sez. III del 4 febbraio 2021, ord. n. 2694, in motivazione).

Nel caso di specie ai diritti risarcitori collegati all’incidente si applica dunque il termine di prescrizione di dieci anni, con decorrenza dalla data del sinistro (12 marzo 2002).

6.3. Occorre quindi verificare se tra tale data e il 19 luglio 2016 (data di invio e ricezione via pec all’indirizzo dell’ **CP_1** dell’invito a concludere la negoziazione assistita propedeutica all’invio del presente giudizio, cfr. doc. 30 di parte attrice, la quale ha prodotto gli effetti interruttivi disciplinati dall’art. 8 d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014) siano stati compiuti altri atti interruttivi del termine di prescrizione.

Le attrici hanno allegato all’atto di citazione (*sub* doc. 29) documentazione denominata “*corrispondenza ANAS/Eredi ricci del 15.3.2007 e del 30.3.2012*” relativa tuttavia comunicazioni interne tra diversi reparti dell’ **CP_1** e tra l’ **CP_1** ed l’ **CP_3**

Le attrici hanno altresì depositato unitamente alla memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.: a) lettera raccomandata a.r. del 5.03.2007; b) risposta **Org_1** del 7.05.2007; c) Lettera raccomandata a.r. del 7.01.2009; d) Lettera raccomandata a.r. del 22.02.2012; e) Lettera raccomandata a.r. del 5.07.2012; f) Risposta via email **CP_3** del 26.07.2012; g) Comunicazione raccomandata a.r. **CP_3** del 19.12.2013.

Con la lettera *sub* a), a firma del solo **Persona_2** viene riepilogata sinteticamente la dinamica del sinistro e viene chiaramente manifestata l’intenzione di promuovere un giudizio civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti; la comunicazione, inviata alla sede di **CP_1** è completa dell’avviso di ricevimento, con un timbro di ricezione; a conferma della ricezione della diffida sono state prodotte le prime due pagine (cfr. all. 29 dell’atto di citazione) della comunicazione che la Direzione Legale di **CP_1** inviò all’assicuratrice di **Orga** (e per conoscenza al mittente), così riferendo “*provvediamo ad inviarVi la*

posta celere del Sigg. Persona_2 per il sinistro in oggetto, Vi preghiamo considerare tale comunicazione quale formale denuncia di sinistro”.

La lettera del 5.3.2007, ricevuta il 7.03.2007 costituisce pertanto atto interruttivo del termine di prescrizione in relazione alla pretesa del solo **Persona_2**.

La comunicazione *sub* b), contenente richiesta di chiarimenti della RAS a **Persona_2**, non costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione

La comunicazione *sub* c) contiene una richiesta di risarcimento del danno subito da **Persona_2** e da **Parte_2** diretta alla Direzione centrale affari Legali di **CP_1** (ricevuta il 15 gennaio 2009) e alla **Org** (ricevuta il 13.01.2009)

La comunicazione costituisce pertanto atto interruttivo della prescrizione, relativo alle pretese vantate da *Persona_2* e da *Parte_2* .

La comunicazione sub d) è una raccomandata (denominata “atto di interruzione della prescrizione”) a firma di *Parte_2* e *Parte_1* in cui, riepilogando brevemente le dinamiche dell’incidente e facendo riferimento alle precedenti comunicazioni di *Persona_2* (nel frattempo deceduto), l’ *CP_1* è stata costituita in mora.

Con la predetta comunicazione, ricevuta il 28.02.2012 *Parte_2* e *Parte_1* manifestano espressamente l’intenzione di costituire in mora l’ *CP_1* in relazione alle pretese creditorie vantate nei suoi confronti, anche nella qualità di eredi.

La comunicazione pertanto costituisce pertanto un valido atto interruttivo della prescrizione, in relazione alle pretese vantate da *Parte_2* e *Parte_1* fatte valere *iure proprio* e quali eredi di *Persona_1* e *Per_2* .

L’eccezione di prescrizione deve pertanto essere rigettata in relazione alle pretese azionate da *Pt_2* [...] e da *Parte_1* considerato che, per effetto dei menzionati atti interruttivi del termine prescrizionale, alla data di ricezione da parte dell’ *CP_1* dell’invito a concludere la negoziazione assistita il 19.07.2016 non era ancora decorso il termine di prescrizione di dieci anni.

La comunicazione sub e) è invece una raccomandata inviata per conto di *Parte_1* *Pt_2* [...] *Parte_3* e *Parte_4* in proprio e quali eredi di *Persona_1* e *Per_2* , da parte dell’Avv. Petti, con cui si richiede il risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro.

La comunicazione reca la data del 5 luglio 2012 ed è apparentemente indirizzata ad *CP_1* e *CP_3* ; non risulta prodotta in atti attestazione della ricezione dell’atto da parte dei destinatari.

Al di là di tale rilievo, si evidenzia in ogni caso che la comunicazione sarebbe stata comunque inviata oltre i dieci anni dalla data del sinistro, quando era oramai decorso il termine di prescrizione decennale.

E’ appena il caso di osservare che in relazione alle pretese risarcitorie azionate *iure proprio* non può trovare applicazione il disposto dell’art. 1310 c.c. (e dunque non possono essere ritenute interruttive della prescrizione, anche a beneficio di *Parte_3* e *Pt_4* , le precedenti comunicazioni inviate da *Persona_2* , *Parte_2* e *Parte_1* .

Il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale costituisce infatti pretesa autonoma, propria ed esclusiva delle singole attrici.

I crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono infatti tra loro autonomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine (Cass. n. 19713/2012).

Anche in relazione alle pretese azionate *iure hereditatis* deve escludersi il vincolo di solidarietà, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “La solidarietà attiva fra più

creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi")" (Cass. n. 2822/2014; all'insussistenza della solidarietà in relazione ai crediti ereditari, cfr. Cass. Sez. III del 16 aprile 2013, n. 9158, per la quale tra coeredi non esiste mai un rapporto di solidarietà attiva per i crediti, salvo che si tratti di obbligazioni indivisibili).

Diversamente, per quanto concerne i diritti risarcitori per il danno biologico subito da **Persona_2**, fatti valere *iure hereditatis* da tutte le attrici, va osservato che esse subentrano nella pretesa creditoria del *de cuius*, e si avvantaggiano dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalle comunicazioni inviate in vita dal congiunto.

In conclusione, devono ritenersi prescritti il diritto al risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale avanzate da **Parte_3** e **Parte_4** e il diritto al risarcimento del danno catastrofale subito da **Persona_1**, per la quota spettante alle medesime attrici *iure hereditatis*.

7. Nel merito, le attrici hanno innanzitutto prospettato la responsabilità dell'**CP_1** ex art. 2051 c.c. Ne discende che è onere del "danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (Cass. Sez. III del 9 maggio 2018, n. 11023; cfr. altresì nello stesso senso Cass. n. 11526/2017).

Le attrici hanno dedotto la sussistenza di due diverse insidie, costituite dal dislivello ai margini della banchina, tra asfalto e fondo erboso, e la sua mancata segnalazione, nonché dall'omessa apposizione dei dispositivi di protezione (in particolare il *guard rail*). Era quindi onere delle attrici provare non solo l'esistenza dell'insidia, ma la riconducibilità dell'evento alla stessa.

Nell'immediatezza del sinistro è stata acquisita documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi da parte delle autorità intervenute (cfr. in particolare il fascicolo fotografico predisposto dai carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro - fogli 65 -77 del fascicolo delle indagini) e da parte dei conoscenti della vittima il giorno dopo il sinistro, allegate alle memorie del 29/30 aprile 2002 e del 10 ottobre 2002 depositate da **Persona_2** nell'ambito della fase delle indagini (cfr. doc. 11 e 14 delle attrici, fogli 88-105 e 112-124 fascicolo delle indagini). Risultano altresì acquisite le dichiarazioni di **Persona_3** (che si trovava a bordo del veicolo condotto dal **Per_1** e da **[...]** **CP_2** (autista della vettura con cui si è scontrato il mezzo condotto dal **Per_1**, nell'immediatezza

dell'incidente.

A seguito della riapertura delle indagini, fu eseguita ulteriore attività d'indagine, culminata nella annotazione dell'Isp. **Controparte_4** del 22 marzo 2006 (cfr. doc. 25 attrici).

Va osservato che lo stato dei luoghi era stato tuttavia già modificato, a seguito dei lavori eseguiti tra 2002 e 2006, che avevano interessato la sede stradale e per effetto dei quali, tra l'altro, in alcuni tratti erano stati apposti dei guard rail (cfr. al riguardo la stessa annotazione del 22.03.2006).

Le attrici hanno prodotto una "analisi tecnico-cinematica" a firma del dott. **Per_4** eseguita nel maggio 2016 (cfr. doc. 28), mentre l' **CP_1** ha prodotto relazione del proprio tecnico di parte (cfr. doc. 2 convenuta).

Si tratta di relazioni predisposte ad oltre 14 anni dall'evento, sulla base della documentazione fotografica risalente all'epoca dei fatti e della disamina dello stato attuale dei luoghi.

Tanto premesso, sulla base della documentazione acquisita, deve ritenersi provato che il sinistro sia avvenuto sulla SS 231, il 12 marzo 2002 verso le 17,00 in condizioni meteo ottimali (cielo sereno, asfalto asciutto, cfr. segnalazione dei carabinieri, foglio 62 fascicolo indagini e informazioni inerenti le condizioni meteorologiche al momento del sinistro cfr. fogli 44-45 del fascicolo delle indagini).

La strada era rettilinea e non presentava particolari ostacoli.

È altresì pacifico che l'automezzo condotto **Per_1** che percorreva inizialmente la corsia con direzione Asti, iniziava a sbandare all'altezza del Km 17.300-17.400, invadendo anche l'altra corsia, per poi colpire la vettura guidata da **Controparte_2**.

Questi riferiva di aver visto il mezzo *"sempre in bilico sulle due ruote, alternativamente su quelle di destra e su quelle di sinistra, per l'esattezza, l'ho visto inclinato prima alla sua destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra e poi di nuovo a sinistra"* (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da **[...]** **CP_2** il 12.03.2002).

In base alle medesime dichiarazioni il camion procedeva a velocità sostenuta (circa 70-80 km/h, in un punto dove il limite è di 70 km/h).

Persona_3, passeggero dello stesso camion condotto dal **Per_1** ha riferito invece di non conoscere le esatte ragioni dello sbandamento del veicolo (cfr. il verbale di sommarie informazioni del 12.03.2002) in quanto aveva chiuso gli occhi, senza addormentarsi, pochi minuti prima, riaprendoli solo nel momento in cui **Per_1** cercava di riassumere il controllo del mezzo.

Il **Per_3** ha potuto confermare che il camion ha invaso la banchina con le sole ruote di destra e che dopo circa venti metri è rientrato in carreggiata, superando con difficoltà il dislivello tra asfalto e manto erboso e continuando a sbandare (cfr. il verbale di sommarie informazioni del 12.08.2006 – allegato k) fascicolo degli attori).

7.1. Nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la prima questione controversa tra le parti è la ragione per la quale veicolo abbia sbandato, iniziando a muoversi incontrollatamente su due ruote (prima quelle di destra e poi quelle di sinistra). Le attrici hanno ipotizzato la presenza di un altro veicolo, proveniente da Asti e diretto verso Alba, postosi irregolarmente al centro della carreggiata (forse per entrare nell'area di servizio posta poco dopo il punto in cui si trovava il camion oppure per compiere una manovra di sorpasso).

Il *Per_1* per evitare la collisione con detta vettura, si sarebbe portato sulla destra della corsia, uscendo con le ruote di destra dalla sede stradale, proprio nel punto in cui si evidenzerebbe un dislivello di circa 10 cm tra l'asfalto e il manto erboso.

Lo sbandamento del veicolo sarebbe quindi imputabile all'insidia consistita nel mancato livellamento tra la parte della banchina asfaltata e il manto erboso.

L'assunto per il quale il *Per_1* avrebbe compiuto una manovra di spostamento a destra, impegnando la banchina, con traiettoria dritta e moto controllato, a causa della presenza di un veicolo che avrebbe impegnato in maniera irregolare la corsia e al fine di agevolarne il transito (cfr. pag. 9 della relazione di parte), è rimasto privo di qualsiasi corredo probatorio, considerato che neppure *Controparte_2*, che percorreva la corsia opposta al momento dell'incidente, ha riferito in ordine alla presenza di tale vettura.

La circostanza che il *Per_1* abbia impegnato la banchina trova invece numerosi riscontri probatori.

Il passaggio del veicolo sulla banchina è infatti attestato sia dalle fotografie del luogo del sinistro dalle quali emergono le tracce lasciate dal veicolo sull'asfalto e sull'erba, potendosi pertanto individuare la traiettoria seguita dal camion, sia dalle dichiarazioni rese dal *Per_3* che ha confermato l'uscita del mezzo dalla sede stradale.

Tanto premesso va osservato che il manto erboso posto a margine di quello asfaltato fa comunque parte della banchina e dunque della sede stradale (cfr. art. 3 comma primo n. 4 d.lgs. n. 285/1992) e in situazione di emergenza deve essere percorribile senza pericoli (e dunque il custode della strada deve curarne la manutenzione).

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e

prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Cass. n. 18325/2018; nello stesso senso Cass. n. 22755/2013; Cass. n. 203/2002).

La giurisprudenza di legittimità ha quindi riconosciuto la responsabilità del custode della strada in casi in cui il sinistro sia stato causato da un dislivello tra asfalto e manto erboso. Ciò ovviamente a condizione che il dislivello sia di dimensioni significative (cfr. Cass. sez. III del 16 gennaio 2009, n.968, in cui si menziona un dislivello di 35/40 cm), perché la presenza di un margine minimo tra altezza dell'asfalto e del manto erboso è ordinaria e prevedibile per l'utente della strada e non configura pertanto un'insidia ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c.

Rilevano altresì le ipotesi in cui il dislivello assuma un carattere specificamente insidioso, in quanto pur essendo di dimensione ridotta, in considerazione della tipologia di veicolo che impegna la banchina (così Cass. sez. III del 21 giugno 2018 n.16330, in cui è stata affermata la responsabilità per un dislivello di pochi centimetri, in una vicenda in cui il danneggiato conduceva un motociclo) o di altre caratteristiche contingenti del sinistro assuma carattere oggettivamente pericoloso.

Nella specie nessuna misurazione del dislivello tra asfalto e manto erboso è stata effettuata all'epoca del sinistro.

Ciò premesso, le fotografie scattate dagli operanti il giorno del sinistro non si concentrano sui margini del manto asfaltato; tutte le fotografie sono infatti scattate dal centro della carreggiata (cfr. fogli 65 - 77 fascicolo delle indagini preliminari).

Son invece più mirate sul margine le fotografie scattate il giorno dopo l'incidente e allegate alla memoria depositata da *Persona_2* nelle indagini (cfr. doc. 11 attrici) e in particolare, tra le altre, quelle contenute ai fogli 90, 91, 92, 101, 102 e 103 del fascicolo delle indagini preliminari e quella riportata, a colori, nella pagina 10 della relazione di parte del dott. *Persona_5* (cfr. all. 28 fascicolo di parte attrice)

In generale, dalle fotografie emerge che il margine d'asfalto, seppur in alcuni punti presenti delle usure e si presenti frastagliato, sia in buone condizioni, come il resto della carreggiata.

Non si evidenziano cedimenti, dissesti o avvallamenti della banchina

Dall'esame del compendio fotografico acquisito agli atti sembra tuttavia emergere una differenza di altezza tra asfalto e manto erboso, della quale tuttavia non è possibile apprezzare l'esatta dimensione, che comunque appare contenuta.

In alcune foto, peraltro, si evidenzia che tra asfalto e manto erboso non vi è un dislivello netto, ma una discesa, frastagliata ma gradata (dalle foto non è possibile evincere tuttavia se si tratti proprio del punto in cui il camion è uscito fuori dalla sede stradale).

Nel corso delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica il dislivello è stato stimato in circa 3- 4

cm, mentre il perito di parte attrice lo stima in circa 10 cm, tenendo conto dei diversi strati di asfalto che lo comporrebbero e del loro presumibile spessore

E' appena il caso di osservare che tale ultima valutazione non tiene in considerazione l'incidenza dell'usura e dello stato dell'asfalto, nonché dell'effettivo spessore dei diversi strati e del posizionamento del margine erboso rispetto ad essi.

In difetto di una misurazione esatta del dislivello all'epoca del sinistro e considerato che esso è stato attinto da un veicolo di grosse dimensioni, che secondo la tesi degli attori stava compiendo una manovra con traiettoria dritta e moto controllato (cfr. pag. 9 della relazione di parte), a velocità contenuta, non può ritenersi provato che esso abbia rivestito le caratteristiche dell'insidia, spiegando efficienza causale nella successiva perdita di controllo del veicolo.

Alla luce dell'esame della documentazione fotografica in atti, devono evidenziarsi le conclusioni alle quali è pervenuto l'^{CP-}CP_4 nell'ambito delle indagini svolte dalla competente Procura della Repubblica, in base alle quali le delle tracce di pneumatico rilevate sul margine (cfr. foglio 91 fascicolo delle indagini preliminari, pag. 12 doc. 28 attrici e pag. 13 doc. 25 attrici), evidenzerebbero che la perdita di controllo del veicolo non è stata causata dal dislivello tra asfalto e manto erboso, ma più verosimilmente dalla manovra improvvisa del conducente, trovatosi improvvisamente sul manto erboso.

Così si riferisce nell'annotazione: *“si può sostenere che la frastagliatura del margine d'asfalto evidenziata dal Per_1 nella sua memoria, [...], fungerebbe da raccordo con il piano del ciglio erboso attenuando lo scalino (di circa 3-4 cm.) determinato dallo spessore del manto d'asfalto, in modo da impedirne eventuali sobbalzi conseguenti al superamento del leggero dislivello ed aumentarne (paradossalmente) la stabilità. (cfr. doc. 25, pag. 9);*

Quanto alla dinamica dell'incidente dalle indagini è emerso che: *“lo scrivente ritiene che il conducente dell'autocarro nel momento in cui si rendeva conto di aver travalicato il margine d'asfalto, impegnando così il ciglio erboso, frenava e sterzava decisamente a sinistra, tanto da perderne il controllo ed iniziare a sbandare in senso antiorario. In tal senso è particolarmente significativa la fotografia nr. 2 annessa alla memoria del Per_1 che [...] evidenzia l'esistenza di una breve quanto lieve traccia gommosa di frenata [...]. Detta traccia, che trae la propria origine al termine di una breve frastagliatura del margine d'asfalto la quale, lungi dall'assumere i connotati di un cedimento, veniva determinata dall'azione delle ruote dello stesso autocarro [...] è sintomatica e coerente con l'azione consapevole di chi, all'improvviso, si rende conto di essere in procinto di “uscire di strada”. Il senso della repentinità dell'azione testé descritta viene restituito dalla traiettoria delle due tracce gommosi di scarrocciamento, che si possono osservare in primo piano sulla fotografia, con tanto di scia sul ciglio erboso per quella più a destra della carreggiata” (cfr. doc. 25, pag. 12*

Va peraltro osservato che anche il consulente di parte attrice, pur partendo dall'assunto che vi fosse un "gradino d'asfalto di *“almeno 10 cm”*" (cfr. doc 28, pag. 10) – assunto che, per le ragioni sopra esposte non può ritenersi fornito di adeguato corredo probatorio – e affermando nelle conclusioni che lo stesso sia la causa dell'incidente, nel corpo della relazione imputa lo sbandamento non tanto al "dislivello" ma alla successiva manovra: *“la percezione del pericolo rappresentato dal profondo fossato laterale ed i manufatti cementizi laterali presenti, accentuano nel Per_1 la necessità di riuscire a riportare immediatamente il mezzo in strada ed istintivamente sterza bruscamente verso sinistra, riuscendo a risalire sulla carreggiata ma, di contro, innescando un primo sbandamento”* (cfr. doc. 28, pag. 11)

In definitiva, all'esito dell'istruttoria svolta si deve concludere che non sia stata fornita prova adeguata che tra il manto stradale e manto erboso vi fosse un dislivello di dimensioni e consistenza tali da costituire un'insidia stradale e che lo stesso abbia spiegato efficienza causale nella causazione del sinistro, tenuto conto della dinamica stessa dell'incidente.

In particolare, anche in ragione della tipologia di veicolo che ha impegnato la banchina, non vi è prova che la accertata frastagliatura del margine (e l'eventuale dislivello) sia la causa del successivo sbandamento del mezzo.

Né al riguardo avrebbe potuto essere svolta consulenza tecnica d'ufficio, come sollecitato dagli attori, tenuto conto dell'accertata modifica dello stato dei luoghi (in considerazione dei lavori di rifacimento del tratto stradale) e di dati certi in ordine alle manovre del camion prima di impegnare la banchina (velocità effettiva del mezzo, motivi per i quali è stata impegnata la banchina, manovra conseguentemente svolta, ecc.)

7.2. Le attrici contestato altresì che il sinistro sia imputabile all'assenza di barriere laterali o guard rail sulla SS 231, nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro.

Va premesso che, all'epoca del sinistro, la disciplina in materia di barriere di sicurezza era contenuta nel D. M. 18.02.1992 n. 223 e successive modifiche, il quale prevedeva l'obbligo di proteggere il bordo stradale mediante le barriere in tutte le ipotesi in cui la scarpata presentasse una pendenza maggiore o uguale a 2/3.

In difetto di misurazioni della scarpata all'epoca dell'incidente (quelle eseguite in un momento successivo, all'epoca delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Aa evidenziano una pendenza inferiore, mentre il consulente di parte attrice ha concluso che la pendenza fosse maggiore di 2/3) non è possibile accertare la sussistenza in capo alla convenuta di uno specifico obbligo di apposizione delle barriere.

Va tuttavia osservato che, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico obbligo in capo al custode di apporre le barriere, occorre verificare in ogni caso se l'assenza di manufatto di protezione integri

violazione delle regole generali di prudenza e perizia gravanti sul custode: *“In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). (Nella specie, in relazione ad un sinistro occorso in un tratto di strada ad elevato rischio di sbandamento dei veicoli e fiancheggiato da una scarpata, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibile, per quel tipo di strada, dal dm. LL.PP. n. 223 del 1992). (Cass. Sez. III -del 5 maggio 2017, ord. n. 10916).*

La necessità di proteggere i margini laterali della strada fa parte infatti, in generale, dei doveri del custode della strada (integrando, sotto un profilo soggettivo, la c.d. colpa generica), dovendosi tuttavia escludere la responsabilità del gestore della strada in casi di mancata installazione di *guard rail* su tratti oggettivamente non pericolosi (Cass. Sez. III del 18 luglio 2011, n. 15723).

Tuttavia, la responsabilità del gestore della strada, in applicazione del principio di causalità, può essere riconosciuta solamente qualora l'assenza del *guard rail* sia la causa del successivo sinistro (non a caso, i precedenti menzionati e gli altri in tema – ad es. Cass. Sez. III, del 12 maggio 2015 n. n. 9547 o Cass. Sez. III del 20 novembre 2020 ord. n. 26527 -si riferiscono a ipotesi di soggetti precipitati fuori dalla sede stradale), occorrendo *“accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo”* (Cass. n. 9547; Cass. n. 26527/2020).

Va quindi verificato se la circostanza che lungo la strada non vi fossero barriere protettive abbia contribuito, sotto il profilo causale, al sinistro o, più correttamente, se la presenza di barriere stradale avrebbe potuto impedire il sinistro.

Anche in questo caso, il lasso di tempo trascorso e la modifica della stato dei luoghi dovuta al rifacimento della sede stradale, hanno impedito l'utile espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.

La strada è stata oggetto di una risistemazione e in alcuni suoi punti sono stati effettivamente apposti dei *guard rail*.

L'annotazione del 22.03.2006 a firma dell'ispettore CP_4 contiene alcune fotografie della strada nel 2006, con le relative barriere (cfr. doc. 25, pagg. 3-5).

Nella valutazione dell'incidenza causale della barriera, oltre alle caratteristiche intrinseche del

manufatto e alla sua capacità di contenere l'urto con il mezzo, avrebbe dovuto essere valutata la traiettoria del camion.

Dalle fotografie allegate all'annotazione del **CP_4** emerge che i guard rail non sono stati posti sull'asfalto, ma sul manto erboso. Residua comunque una parte (minima) della banchina costituita dal manto erboso tra parte asfaltata e guard rail.

Dalle tracce lasciate dal camion sull'erba e sull'asfalto (cfr. in particolare la fotografia a colori allegata a pagina 10 della relazione di parte degli attori allegato 28) emerge che il mezzo ha attinto il manto erboso per un tratto breve (il teste **Per_3** ha confermato una distanza di circa 20 metri, ma non sono disponibili rilievi esatti della distanza), senza impegnare in profondità la banchina, nel tratto erboso.

Il conducente è poi riuscito a rimettere subito il camion sulla carreggiata, senza uscire di strada.

Tanto premesso, non può pertanto ritenersi provato, come sostenuto dalle attrici, che il guard rail avrebbe impedito al camion di scendere sulla banchina erbosa (pur impedendone l'uscita di strada che – come sopra evidenziato – in ogni caso non c'è stata), tenuto conto del punto ove il guard rail è collocato (sul manto erboso in prossimità del margine di asfalto), delle dimensioni del camion e delle conseguenze dell'impatto.

Lo sbandamento, poi, come dedotto dallo stesso perito di parte attrice, presumibilmente è ascrivibile alla successiva manovra del conducente.

Non può pertanto ritenersi provato che l'impatto con il guard rail non avrebbe innescato la reazione psicologica del conducente, portandolo in ogni caso ad eseguire quella manovra che deve ritenersi la causa effettiva dello sbandamento e, quindi, del sinistro.

In conclusione, non potendosi ritenere provato il nesso eziologico tra la mancanza di barriere protettive e il sinistro e non ritenendosi acquisita prova adeguata di ulteriori insidie della sede stradale, le domande delle attrici devono essere rigettate.

8. Il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dalle attrici, per le motivazioni sopra evidenziate, determina l'assorbimento delle ulteriori questioni controverse tra le parti, anche in relazione alla prova dei danni lamentati.

9. In considerazione dell'oggettiva difficoltà dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **Parte_1**
Parte_2 **Parte_3** e **Parte_4** nei confronti dell' **CP_1** ogni diversa istanza

eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta le domande proposte;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Roma, 22 maggio 2021

Il giudice
dott.ssa Chiara Serafini

Provvedimento redatto con la collaborazione del CP_6 dott. Ludovico Rossi